



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב ארבע ארצות 7 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד שירה מויאל ברוך ואח'
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: אדית אורי ת.ז. 5010932
ע"י ב"כ עוה"ד אלכסנדר כהן
מרחוב בן יהודה 32, "בית אל על", תל אביב

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב ארבע ארצות 7 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 313 בגוש 6214 (להלן: "הבית").

הנתבעת הינה בעלת דירה בבית (תת חלקה 2).

התובעת טוענת כי על פי הנוהג בבית משולמים מיסי הנציגות על פי מספר החדרים שבכל דירה בבית. הנתבעת לא נשאה בתשלום חלקה בהוצאות לאיטום הגג המשותף בסך של 1,305 ₪ וכן קיזזה, שלא כדין, סך של 300 ₪ מן התשלומים השוטפים בגין תשלום שביצעה להתקנת אנטנה על גג הבית.

ביום 25.06.07 ניתן על ידי המפקחת הבכירה קניון פסק דין בתובענה בהעדר הגנה והתייצבות של הנתבעת. בפסק הדין חוייבה הנתבעת בתשלום הסך של 1,305 ₪ בגין עבודות האיטום. בנוגע לחיוב בסך של 300 ₪ בגין הקיזוז עבור התקנת האנטנה, ניתנה לנתבעת האפשרות להמציא קבלה בגין התקנתה. ביום 24.07.07 צירפה הנתבעת "הצעה להתקנת אנטנה" ולאור הסכמת התובעת החליטה המפקחת הבכירה קניון כי הסך של 300 ₪ לא יגבה מהנתבעת.

ביום 02.09.07 הגישה הנתבעת בקשה לביטול פסק דין אשר נדחתה בהחלטת המפקחת הבכירה קניון מאותו יום, ולאחר מכן פנתה הנתבעת לבית המשפט המחוזי בערעור על פסק הדין.

ביום 04.01.11 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית בבית המשפט המחוזי לפיה פסק הדין של המפקחת הבכירה קניון יבוטל והדין יוחזר אל המפקחת.

בהתאם להחלטתי מיום 29.03.11, הגישה הנתבעת ביום 07.04.11 כתב הגנה מטעמה ובמסגרתו נטען כי שורשה של התביעה הוא בהתנגדותה של הנתבעת להשתלטות על גג הבית. כמו כן בבית חלופה תדירה של נציגויות ללא ניהול חשבונות כדין, ניהול אסיפות וכיוצ"ב. משכך, לטענתה, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברור מי מהדיירים משלם וכמה. בכל הקשור להוצאות איטום הגג טענת הנתבעת היא כי הסכום הנדרש לעבודות שולם מתוך תקציב הבית השנתי המשולם על ידי בעלי הדירות מידי רבעון. משכך, לטענתה, היא שילמה את חלקה בעלות האיטום. בכל הקשור לסך הנתבע של 300 ₪, המדובר באנטנה משותפת אשר, לבקשת התובעת, הנתבעת פעלה לתיקונה ולכן אין לחייבה בדבר בהקשר זה. עוד טענה הנתבעת כי לטובתה פסק דין כנגד התובעת אך זו איננה משלמת את אשר נפסק כנגדה.

התובעת הגישה כתב תשובה ובו טענה כי באסיפת דיירים מיום 02.07.06 הוחלט על איטום הגג וקבלת ייעוץ מומחים בעניין ולצורך כך נגבה מכל בעלי הדירות סך של 322 ₪ לחדר. בימים 05.09.06 ו-06.09.06 הוסכם בין בעלי הדירות לגבות תוספת של 200 ₪ לחדר להשלמת האיטום ליריעות ביטומניות והוצאות נוספות. חלקה של הנתבעת בגביה המיוחדת עומד, אם כן, על סך של 1,305 ₪ (בגין 2.5 חדרים בדירתה). לטענת התובעת הומצאו לנתבעת דפי חשבון מסודרים וקבלות בגין הוצאות הנציגות. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בהוצאות ניהול ההליך לרבות עבור הליך הערעור בבית המשפט המחוזי.

ביום 28.04.11 התקיים דיון בתובענה במסגרתו העידה הגב' גולדשטיין מטעם התובעת והנתבעת עצמה. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה בגמר הדיון.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקת התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

נתייחס בנפרד לשתי ההוצאות הנתבעות – הוצאות איטום הגג ביריעות ביטומניות והוצאות נוספות והחזר קיזוז סך של 300 ₪ בתשלומים השוטפים.

הוצאות איטום הגג ביריעות ביטומניות והוצאות נוספות

אין, למעשה, מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה כל תשלום בגביה מיוחדת לנציגות למעט תשלומים שוטפים – "מעבר לתשלומים השוטפים בשנת 06 לא שילמתי דבר נוסף" (עמוד 10 שורה 12). אין, למעשה, גם מחלוקת כי בוצעה עבודה של איטום הגג ביריעות ביטומניות - טענת הנתבעת היא כי את חלקה בהוצאות הנ"ל היא שילמה באמצעות תקציב הבית והתשלומים השוטפים (סעיף 15 לכתב ההגנה).

אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בהקשר זה.

הנתבעת מבקשת לבסס את טענתה כי שילמה את הסכומים הנ"ל כאמור על נספח ד' לכתב ההגנה. לטענת הנתבעת, ממסמך זה ניכר כי מיסי הנציגות הועלו ביותר מ-50% לשנת 2007 וזאת על מנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לסלק את התשלום בסך של 9,300 ₪ עבור איטום הגג ש"נכנס" בשנה הקודמת (2006) אך לא כוסה. מיסי הנציגות לשנת 2007 היו אמורים, אם כן, לממן את אותה ההוצאה (עמוד 7 שורה 24 עד עמוד 8 שורה 2).

גרסה זו של הנתבעת אין לה על מה שתסמוך.

נספח ד' לכתב ההגנה הינו "סדר יום לקראת אסיפת דיירים". אין במסמך זה כל החלטה של בעלי הדירות אלא אך הצגה של סדר היום לאסיפה המתוכננת ליום 28.11.06 ופילוח הוצאות לשנת 2006 עם צפי לשנת 2007. הא ותו לא.

לו היה ממש בטענת הנתבעת הרי שזו היתה מוצאת ביטוי בפרוטוקול האסיפה מיום 28.11.06, אך פרוטוקול כנ"ל לא צורף על ידי הנתבעת.

אעיר כי נספח ד' לכתב ההגנה צורף גם לכתב התשובה וממנו עולה כי למסמך הנ"ל עמוד נוסף. אולם, גם בו, אין כל אזכור לטענות הנתבעת בהקשר זה.

גם תוכנו של המסמך אינו מתיישב עם טענות הנתבעת.

בסעיף 1 לסדר היום נכתב כי עניינו ב"הוצאות וועד הבית לשנת 2006". הוצאות איטום הגג בסך של 9,300 ₪ מפורטות בכלל ההוצאות לשנת 2006. משכך, מהמסמך עצמו נלמד כי המדובר בהוצאות בעבר שנדרשו בשנה זו. ויודגש, אין כל תכנון צפוי בתקציב לשנת 2007 למימון הוצאות איטום.

מעיון במסמך נלמד גם כי הגדלת התשלום החודשי בתקציב לשנת 2007 נבעה, בין היתר, מעליה בהערכת ההוצאות ברכיבים אחרים – ניקיון, חשמל, ואינסטלציה. העמוד השני למסמך (שלא צורף על ידי הנתבעת אלא רק במסגרת כתב התשובה כאמור) מלמד כי הוצעה תוספת של 10% לתקציב בגין הוצאות לא צפויות.

זאת ועוד. מן הראיות שבפני עולה כי התשלום בוצע בפועל בשנת 2006. כך, חשבונית המס שהוצגה נושאת תאריך מיום 13.09.06. גם ממסמכי חשבון הבנק ותדפיסי תנועות בחשבון של הנציגות עולה כי התשלום בוצע ב- 3 תשלומים, כשהאחרון שבהם ביום 14.11.06. לפיכך, לא ברור כיצד התשלום השוטף לשנת 2007 יכול היה לכסות את ההוצאות המשמעותיות ששולמו בפועל מקופת הנציגות עבור עבודות האיטום בשנת 2006.

גם פרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 29.06.06 אינו תומך בטענת הנתבעת.

באסיפה זו, אשר אף הנתבעת נכחה בה והביעה בה את דעתה, נקבע במפורש חלקו של כל בעל דירה בתשלום ההוצאה המיוחדת והוחלט "כדי לכסות את הוצאות איטום הגג וייעוץ שני המומחים" לגבות סך של 322 ₪ לחדר. לא אוזכר, ובטח שלא הוחלט, על כי התשלום עבור



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העבודות יבוצעו מתוך התקציב השוטף לניהול הבית. יוער כי בתחילת האסיפה הוצגו דפי חשבון הבנק של הנציגות ובמסגרתם הוצגה יתרת זכות של 890 ₪. פרוטוקול זה מלמד בבירור כי היתה הסכמה על גביה מיוחדת, בנוכחותה ובהסכמתה של הנתבעת. ממילא, לאור יתרת הכספים בחשבון הבנק, לא ניתן היה לבצע את התשלום בפועל, אלא באמצעות גביית כספים נוספים מבעלי הדירות.

טוענת התובעת כי לאחר אסיפת הדיירים האמורה הוחלט על ידי בעלי הדירות כי תבוצע גביה נוספת של 200 ₪ לכל חדר שלמט עבודות האיטום וביצוע עבודות נוספות, לרבות, תשלום למהנדס של עזרה וביצורן לשם הכנת דו"ח לשיפוץ כלל הבית – "הייתה גביה ראשונית של הספיקה ונשאר לנו עדו איזה זנב ובגלל שהגב' אור לא שילמה נוצר חור גדול. ואז החלטתי לעשות את הגביה השנייה כדי שיהיה עודף לביטחון כי חזר לנו שיק. ש.ת. אני שילמתי לאגודה לתרבות הדיור עבור הזמנת מהנדס ויש לנו גם את הדוח שלו" (עמוד 6 שורות 13-16).

להוכחת טענתה בהקשר זה מצרפת התובעת מכתב לבעלי הדירות מיום 20.09.06 ובו נרשם על תוספת תשלום בסך של 200 ₪ לכל חדר עבור איטום הגג ביריעות ביטומניות. יוער כי, למעשה, גם הנתבעת נסמכת על מסמך זה בהציגה אותו כפרוטוקול אסיפת דיירים מיום 20.09.06 (סעיפים 10 ו-11 לכתב ההגנה). הסתמכותה של הנתבעת על המסמך במסגרת ראיותיה מלמד על הסכמתה ואשרורה לתוכנו. דא עקא, פרשנותה של הנתבעת למסמך זה כאילו "הוא הוא" הדרישה לתשלום בגין עבודות האיטום, איננה עולה בקנה אחד עם לשונו הקובעת כי הסכום הנתבע הינו "השלמה". נוסף לכך, כאמור, הנתבעת נכחה באסיפה מיום 29.06.06, במסגרתה הוחלט על גביית התשלום הראשוני. גם לא ברור כיצד גרסתה של הנתבעת בסעיף 10 לכתב ההגנה, לפיה, בהתבסס על המסמך הנ"ל דרישת התשלום לעבודה היתה בסך 500 ₪, עולה בקנה אחד עם טענתה האחרת כי התשלום עבור איטום הגג סולק במסגרת התשלומים השוטפים.

משכך, אין בידי אלא לקבל את טענת התובעת כי נתקבלה החלטה כדין של בעלי דירות לאיסוף כספים בגביה מיוחדת לשם ביצוע עבודות האיטום.

לאור האמור גם אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו עלות איטום הגג מומנה מתוך התשלומים השוטפים לנציגות.

כבר זהו המקום לציין כי הגב' גולדשטיין העידה בנוגע לגביה המיוחדת הנתבעת בהליך זה כי "כולם שילמו גם אם דייר איחר לשלם הוא שילם בסוף. את התשלומים האלה כולם שילמו" (עמוד 3 שורה 16). עדותה זו לא נסתרה על ידי הנתבעת. מדפי החשבון של הנציגות לשנת 2006 שצורפו עולה גם כי היו בפועל הפקדות בגין הגביה המיוחדת האמורה.

טוענת הנתבעת בסיכומיה כי הסבריה של התובעת בנוגע לגובה החוב אינם מתחברים לכדי הסכום הנתבע. טענת הנתבעת בהקשר זה היא כי עלות עבודות האיטום, על פי גרסת התובעת, היתה 9,300 ₪ ומשכך, חלקה בעבודות, ככל שישנו, צריך להיות נמוך יותר.

עוד טוענת הנתבעת כי הסך של 1,400 ₪ בגין תשלום למהנדס לא נתבע כלל על ידי התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין בידי לקבל טענות אלה.

ראשית, בסעיפים 26 עד 31 לכתב התשובה מפורטת דרך חישוב גובה החוב והיא מקובלת עלי. מה גם שחישוב זה נתמך בפרוטוקולים של אסיפות דיירים, אשר אושרו, למעשה, גם על ידי הנתבעת עצמה כאמור לעיל (פרוטוקול סיפה מיום 29.06.06 ונספחים ב' ו-ג' לכתב ההגנה). זאת ועוד. על פי האמור בכתב התשובה, סכום התוספת נגבה עבור השלמת האיטום ליריעות ביטומניות וכן ל"הוצאות נוספות". התובעת אף צירפה אישור "עזרה וביצרון" על ביצוע תשלום בסך של 1,400 ₪ למהנדס.

שנית, אף אם נקבל את טענת הנתבעת כאילו הגביה המיוחדת לא התייחסה להוצאות המהנדס, עדיין אין משמעות אמיתית לעובדה שהתשלום בפועל עבור עבודות האיטום נמוך מאשר סך הגביה הכוללת מבעלי הדירות בבית.

הוכח בפני, והנתבעת לא הביאה כל ראיה לסתור, כי בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את חלקם על פי החלטות אסיפות בעלי הדירות (סך של 322 ₪ לחדר על פי החלטה ראשונה וסך נוסף של 200 ₪ לחדר על פי ההחלטה השנייה).

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים עקב חריגות בלתי מתוכננות מהתקציב. אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד.

אם וככל שהנתבעת סבורה כי שולמו כספים ביתר בגין השיפוץ, יכולה היא, לאחר התשלום, לתבוע את הנציגות לקבל דין וחשבון או להשבת כספיה ולהוכיח טענותיה על פי כללי הדין. אולם, כאמור, אין בכך להוות הצדק להבדיל בין חובתה של הנתבעת לתשלום חלקה בהוצאות לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית.

כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי וההחלטה בדבר השלמה לו כאמור, כך גם על הנתבעת לשלם על פי תחשיב זה.

ועוד יודגש. על פי מסמכי הבנק לשנת 2006 שצורפו עולה כי בגביה שבוצע בפועל גם נעשה שימוש לצרכים השוטפים של ניהול הבית.

מפילוח הוצאות לשנת 2006 (כמפורט בנספח ד' לכתב ההגנה) עולה כי הוצאות אחזקת הבית בשנה זו (כולל הוצאות מיוחדות לעזרה וביצרון בסך 1,400 ₪ ועבור עבודות איטום הגג 9,300 ₪) נאמדו בסך של 34,664 ₪. על פי פרוטוקול אסיפת דיירים מיום 12.12.05 תקציב הבית לשנת 2006 (לאחר העלתו בהסכמת הנתבעת) עמד על סך של 17,196 ₪. יוצא, אם כן, כי קיים הפרש בין ההוצאות בפועל לבין התקציב (על פי התשלום השוטף) בסך של כ- 17,468 ₪. בהפרש זה, שחלקו הארי הינו עקב עבודות האיטום ותשלום למהנדס, גם על הנתבעת לשאת על פי חלקה היחסי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ובהקשר זה יוער כי חלקה של הנתבעת בתשלום ההפרש (על פי מספר חדרים כנהוג בבית – 2.5/30.5) הינו כ- 1,432 ש.ח. משכך, הסכום הנתבע, על פי החלטת בעלי הדירות, הינו אף נמוך מסכום זה.

יוצא, אם כן, כי ממילא מחויבת הנתבעת לשלם את הסכום הנתבע המהווה את חלקה היחסי בהוצאות שהוצאו בפועל על ידי הנציגות בשנת 2006.

משכך, על הנתבעת לשלם את חלקה היחסי באופן שווה לתשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור, בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד למתן פסק הדין בעניינם, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות "לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרופקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי על הנתבעת לשאת בעלות הגביה המיוחדת על פי תחשיב התובעת בסך של 1,305 ש.ח.

בכל הקשור לטענותיה האחרות של הנתבעת בנוגע להשתלטות על גג הבית, אי הצגת דוחות, התעמרות בנתבעת או התנהלות לא תקינה כלפיה מצד הנציגות, הרי, שמבלי להיכנס כלל לבירור עובדתי בנושאים אלו, אין הם מהווים כל עילת הגנה בהליך דנן.

בפסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 נקבע כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במוכן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

הנתבעת יכולה לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות (אם כי במקרה דנן אין האמור רלבנטי מאחר והגב' גולדשטיין חדלה מלכהן כנציגות בסוף שנת 2006) או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף. הנתבעת יכולה, כפי שכבר עשתה בעבר, גם לתבוע את הנציגות אם היא סבורה שהתנהלותה אינה כדין. בינתיים, אין היא יכולה להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית ששילמו את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליה על פי דין (ר' רע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם).

החזר קיזוז סך של 300 ₪

אין, למעשה, מחלוקת כי הוסכם על כי הנתבעת תתקן את האנטנה המשותפת על גג הבית והתשלום שיבוצע על ידי יושב לה לאחר שתציג חשבונית מס בגין התשלום. כך מעידה הגב' גולדשטיין - "האנטנה שהייתה בבניין נפגעה מאיזה סיבה והנתבעת היא היחידה שהשתמשה באנטנה ולא הייתה לנו ברירה אלא לתקן אותה וגב' אור אמרה שהיא תביא בעל מקצוע שיעשה את זה ב-300 ₪ ואנחנו רצינו לוודא שאכן היא תוקנה והיא לא הסכימה שנכנס לדירתה לראות אם הטלוויזיה פועלת ולכן היא סידרה את עניין האנטנה על דעתה לפי עדותה הבלעדית ורצינו לראות הוכחה שהיא סודרה לשביעות רצונה וגם קבלה ולא קיבלנו היא נתנה לי מס' טלפון של אותו אדם שסידר את האנטנה והתקשרתי אבל הוא לא ענה וחשבונית לא קיבלתי מעולם" (עמוד 6 שורות 1-6).

הנתבעת מצידה הציגה מסמך "הצעה להתקנת/שיפוץ אנטנה לטלוויזיה" ממנו עולה כי הסכום הנדרש לביצוע העבודה הינו 300 ₪. עוד מסבירה הנתבעת בעדותה בהקשר זה - "האנטנה לא התקלקלה מאחר ובנו מעלית והזיזו את האנטנה ממקומה והתקינו אותה בצורה רשלנית היא נפלה והיה צריך בסה"כ להרכיב אותה מחדש על עמוד שהיה על הגג במקום אחר ומצאתי איש אמין וטוב שלרוע המזל לקה בשבץ מוחי עדו בטרם חזר למשרד באותו יום ולכן אי אפשר היה לקבל ממנו קבלה ונשארתי רק עם הפרטים והבאתי אותם לאסיפה עם החשבונית נהית ועם כל פרטיו האישיים וזה כח עליון הבנאדם חטף שבץ אני שילמתי בשם הוועד במזומן. התשלום שהוועד היה צריך להזמין היה עולה 1000 ₪ ואני מצאתי מישהו ב-300 ₪ וזו לא אנטנה בביתי אלא על הגג והטכנאי של יוני אישר את זה הוא בא עם ציוד מאד משוכלל והוא אישר שהתיקן בסדר" (עמוד 7 שורות 17-23).

בהקשר זה מקובלת עלי גרסתה של הנתבעת כי האנטנה אכן תוקנה על ידי ושולם על ידי סך של 300 ₪ בגין האמור.

בהקשר זה התחשבתי גם בכך שמעדותה של הגב' גולדשטיין עולה כי מאז תיקון האנטנה על ידי הנתבעת (לפני כ- 4 שנים), היא לא באה לנציגות בטענות בעניין זה (עמוד 6 שורות 9-10).

זאת ועוד. במסגרת ההליכים דנן, לאחר שקיבלה התובעת את הודעת הנתבעת אליה צורף אישור הזמנת העבודה, אישרה התובעת בתגובתה מיום 30.07.07 כי "הנתבעת אכן התקינה את האנטנה נשוא הודעתה" והסכימה שלא לגבות את הסך של 300 ₪ שנתבע בהקשר זה. רק לאחר הגשת הערעור על פסק הדין על ידי הנתבעת, חזרה בה התובעת מהסכמתה הנ"ל. אולם, הודאתה כי האנטנה אכן תוקנה נותרה בעינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עלות העבודה המתוארת בעדותה של הנתבעת גם מצדיקה את הסכום שנטען כי שולם לביצוע העבודה.

עתה נשאלת השאלה האם רשאית היתה הנתבעת לקזז את הסך האמור ממיסי הנציגות השוטפים.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

אומנם, ככלל, חוק המקרקעין, שהינו הדין המהותי החל על התביעה, אינו מתיר קיזוז ביחס לתשלומים על פי סעיף 58 לחוק. אולם, במקרה דנן, קמה לנתבעת זכות קיזוז מכח הוראות סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

ובמה דברים אמורים. אין מחלוקת כי היה צורך בביצוע עבודות תיקון לאנטנה. אין מחלוקת כי האנטנה היא רכוש משותף. אין מחלוקת כי על הנציגות הייתה מוטלת החובה לבצע את התיקון לאנטנה. אין מחלוקת כי הוסכם בגין הנציגות לנתבעת כי האחרונה תבצע את התיקון והנציגות תשיב לה את עלותו כנגד הצגת חשבונית. המחלוקת היחידה שבין הצדדים היא האם הוציאה בפועל הנתבעת הסך של 300 ₪ שנטען על ידה (בהעדר חשבונית).

משקיבלתי את גרסת הנתבעת בדבר התשלום, הרי שעל פי ההסכם שבין הנציגות לנתבעת היה על הנציגות להשיב לתובעת את הסכום האמור.

בנסיבות אלו קמה לנתבעת זכות לקזז הסכום הנ"ל מתשלום הוצאות שוטפות לנציגות בהתאם לדיני החוזים ואין לחייבה בהחזר התשלום.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 1,305 ₪ וכן סך של 205 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יצטרפו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 13.05.07, ועד למועד התשלום בפועל.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעם בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 349/07

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לא מצאתי בנסיבות המקרה דנן מדוע יש לפטור את הנתבעת מלהשיב לתובעת את הוצאותיה בגין ניהול ההליך.

לפיכך, בנוסף לסכומים האמורים אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות שליח, אגרת פתיחת תיק הוצל"פ ועיקולים, סך של 400 ₪. כן תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ₪ בגין החזר הוצאות עבור שכ"ט עו"ד.

בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהמדובר ב"סיכוב שני" של תיק בו ניתן פסק דין בהעדר הגנה ותוצאתו הסופית זהה לתוצאת פסק הדין הקודם שבוטל בערעור. כן התחשבתי בכך שנוהל דיון עקר ביום 29.03.11 בשל מחדלה של הנתבעת מלהגיש כתב הגנה במועד כפי שנקבע.

בנוסף תשלם הנתבעת לנציגת התובעת – גב' גולדשטיין, סך של 250 ₪ בגין דמי בטלה.

כל הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לא מצאתי מקום לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות התובעת בהליך הערעור. הוצאות אלו נפסקו במסגרת הסכמת הצדדים בבית המשפט המחוזי.

כל הסכומים האמורים ישולמו בתוך 7 ימים מהיום.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ז ניסן תשע"א, 01 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב